

Stanser Verkommnis.

1481 Dezember 22.

1. Verbot gewaltsamer Überfälle auf Miteidgenossen oder deren Bundesgenossen. 2. Schutz eines allfällig überfallenen Ortes durch die andern. 3. Strafe der Übeltäter entweder durch die heimatlichen Gerichte oder durch diejenigen am Tatort. 4. Verbot «gefährlicher» Gemeindeversammlungen oder Zusammenrottung ohne Erlaubnis der Obrigkeit. 5. Verbot, die Untertanen eines andern Ortes aufzuwiegeln. 6. Bei Aufständen von Untertanen Vermittlung durch die andern Orte. 7—8. Bestätigung des Sempacher und des Pfaffenbriefes. Die Bünde sollen alle 5 Jahre beschworen und dabei die drei Verkommnisse verlesen werden. 9. Geld und Brandschatzung, das in künftigen Kriegen gewonnen wird, soll unter die Orte nach Marchzahl ihrer Truppen verteilt werden. 10. An eroberten Gebieten und Herrschaftsrechten haben alle Orte gleichen Anteil, ebenso an allfälligem Lösegeld für zurückgegebene Eroberungen. 11. An den unter Punkt 9 genannten Einnahmen haben auch die Zugewandten Orte Anteil, an den unter Punkt 10 genannten Erwerbungen nur die 8 Alten Orte. 12. Die Bestimmungen des Verkommnisses dürfen den ewigen Bünden keinen Eintrag tun.

In dem namen des vatters, des sunes und des heiligen geistes, amen. Wir burgermeister, die schultheissen, amman, rätte, burger, lanndtlütte und gemeinden gemeinlich diser hienach gemeltten stetten und lenndern, namlich von Zürich, Bern, Lutzern, Ure, Swytz, Underwalden ob und nid dem Kernwald, von Zug mit dem uffern ampt, so dartzu gehört, und von Glarüß, als die acht ortte der Eitgenosschafft, bekennent offennlich und thünd kund allen denen, die disen brief yemmer ansehent oder hörent lesen. Nach dem und denn wir durch krafft unnser ewigen geswornen pünden, die denn durch gnad und hilff des ewigen gottes unnsern vordern säliger gedächtnüß und unns bitzhar zu güttem frid, glück und heil erschoffen, ewigklich zûsamen verbunden sind und unns zûstat mit wachender fürsorg alles das zu betrachten und fürzenemen, damit vorab dieselben unnser ewigen pünde dester krefftigklicher beschirmt und unnser aller lannd und lütt in güttem frid, rûw und gemach behaltten werdent, haben wir mit gütter wissent, einhellichem ratte und nutzbarer vorbetrachtung unns diser nachgemeltten sachen, stucken und artickeln, die also by unnsern eren und gütten trûwen für uns und unnser ewigen nachkommen fürbashin ewigklich gegeneinander unversert, war und stätte ze haltten, mit einander gütlich vereinbart und die zwûschend unns abgeredt, gelüttet und beslossen, wie hienach volget und eigelich begriffen staut. (1) Des ersten, das unnder unns den vorgeannten acht ortten Zürich, Bern, Lutzern, Ure, Swytz, Unnderwalden, Zug und Glarüß

weder durch sich selbs noch durch unnser unnderthanen, burger, lanndtlütte oder durch nieman anders, nieman den andern mit eignem gewalt frävelich überziehen, noch sunst in keinen weg weder an lib noch an gût, an stetten, lannden noch lütten, an sinen unndertanen, burgern, lanndtlütten noch an denen, so inen mit ewigen pünden gewanndt sind oder zu versprechen stand, dheinerley schadens noch unlustes, yeman dem andern das sin ze nemen, ze nöttigen oder die sinen abzetrengen in kein wyse nit fürnemen noch das ze thünd unnderstan sol. (2) Und ob yeman unnder unns den vorgeannten acht ortten gemeinlich oder insonnders, darvor gott ewigklichen sye, yeman dem andern an dem sinen oder an den sinen oder an denen, wie dervor gelüttet ist, sôlichs wie obstat zûfügte, fürneme oder darwider tâtte, damit denn sôlichs verkommen und unnser aller ewigen geswornen pünde krefftigklich beschirmt werdent und wir alle miteinander dest fürer in brüderlicher trûw, frid, rûw und gemach belibent; welchem ortt oder den sinen, als vorstât, denn ditz unnder unns ye begegnet, da sôllent und wôllent wir übrigen ortt alle gemeinlich dasselbe ortt und die sinen, wie vorstât, so also genöttiget werdent, vor sôlicher gewaltsammi und überbracht ungehindert aller sach mit gütten trûwen schirmen, schützen und hanndthaben, on alle geverde. (3) Und ob unnder unns einicherley sunndriger personen, eine oder mer, dheinest sôlich überbrach, uffrûr oder gewaltsammi, als obstat, gegen yeman unnder unns oder den unnsern oder denen, wie vor gelüttet ist, one recht fürnemen oder begiengent, wer oder von welchem ortte unnder unns, die yoch wârint, die sôllent, so dick das beschicht, von stund an nach irem verdienen und gestalt der sach darumb von iren herren und obern one alle hindernüß und widerred gestrafft werden, doch vorbehalten, ob yeman der unnsern unnder unns in des andern gerichtten oder gepietten einicherley frävel begienge oder uffrûr machte, mag man daselbs die getâtter annemen und die ye umb sôlich frävel und büswirdig sachen nach desselben orttes und der gerichtten daselbs, da sôlichs ye zu zyten beschicht, recht und harkommenheit straffen und rechtverttigen, ungefarlich. (4) Wir sind ouch übereinkommen und habent gesetzt, das ouch fürbashin unnder unns und in unnser Eitgenosschafft, weder in stetten noch in lenndern, nieman dheinerley sunnderbarer gefarlicher gemeinden, samlungen oder antrâg, davon dann yeman schaden, uffrûr oder unfüg erstan möchten, weder heimlich noch offennlich fürnemen noch thûn sol one willen und erlauben siner herren und

obern, namlich Zürriich eins burgermeisters und der rätten, von Bern des schultheissen und der rätten, von Lutzern eins schultheissen, der rätten und hundertten, von Ure, Swytz, Unnderwalden, Zug und von Glarûff der amman, der rätten und ir gemeinden daselbs; und ob darûber yeman unnder unns dheinerley sôlicher gefarlicher gemeinden, besammlung oder antrâg, als vorstätt, zethûnde fûrname, dartzû hilff oder rât tâtte, der und dieselben sôllen als dann nach irem verdienen gestracks und on verhindern von iren herren und obern gestraufft werden. (5) Wir haben ouch mit sunderheit zwüschent unns abgeredt und beschloffen, das fûrbashin in unnser Eitgenosschafft und unnder unns by eyd und by eren niemant dem anndern die sinen zû ungehorsammi uffwysen sol wider ir herren und obern ze sinde, noch yeman die sinen abzûchen oder unnderstân widerwärttig ze machen, dadurch die abtrinig oder ungehorsamm werden môchtten. (6) Und ob yeman unnder unns die sinen widerwärttig sin wôltten oder ungehorsamm wurden, dieselben sôllent wir ein anndern mit gûtten trûwen fûrderlich helffen iren herren wider gehorsamm machen nach lut und durch krafft unnser geschwornen pundtbriefen. (7) Und als dann in dem brieve, so vortzytten nach dem stritte zû Sempach des jâres, do man zallt von Cristi unnser herren gepurt tusent drûhundert drûundnûntzig jâr, durch unnser vordern sâlicher gedâchnûff, wie man sich in kriegem und reisen haltten sôlle, so wir mit unnsern offnen pannern zû veld ziechent, ettlich artickel gesetzt und beschloffen worden sind, habent wir zû merer lûtrung unns und unnsern nachkommen zû gû in diser ewigen verkomnûs abgeredt, beschloffen und denselben artickel also gesetzt: war wir von dißhin mit unnsern offnen pannern oder vennlinen uff unnser vygent ziehen werdent, gemeinlich oder unnder unns dhein statt oder lannd sunnderlich, alle die, so dann mit den pannern oder vennlinen ziechent, die sôllent ouch by einanndern beliben als biderblût, wie unnser vordern ye dahar gethan hand. Was not inen oder unns joch begegnet, es sy in gevâchten oder anndern angriffen, wie dann derselb und annder sachen und artickel in dem obgemelten brief, nach dem Sempacher stritte gemacht, witter und eigentlicher begriffen sind etc., (8) haben wir fûrer gesetzt und beschloffen, das vorab derselb brief und ouch der brief, so vortzytten durch unnser vordern sâlig ouch gemacht ist worden von priestern und annder sachen wegen in dem jar des herren tusent drûhundert und sûbentzig jar, mit allen iren puncten, stucken, sachen und artickeln, wie und in aller mäs, das dieselben beid

brief inhalttend und begryffent, fûrbashin unversert in gantzen gûtten krefft bliben und vest gehalten, und das daby zû ewiger gedâchnûsse dieselben beid brief und ouch dise fründtlich ewige verkomnûff nû von hin, so dick wir unnser ewige pûnde swerent, allenthalben unnder unns in allen ortten offennlich vor unnsern gemeinden gelesen und geoffnet werden sôllend. Und damit alt und junng unnser aller geschwornen pûnde dest fûrer in gedâchnûs behaltten môgend, und den wissent nachzekommen, so haben wir an-gesehen und geordnet, das die fûrbas hin zû ewigen zyten und allweg in allen ortten von fûnff jaren zû fûnffen mit geschwornen eyden ernûwret werden sôllent. (9) Wir habent ouch zwüschent unns lutter beschloffen und abgeredt, wo und als dick wir fûrbashin gegen yemann zû kriegem oder reisen koment, was dann gûttes, gelttes oder brandtschâtzen in sôlichen kriegem oder reisen, in stritten oder gevâchten, dheinest mit der hilff gottes von unns erobret werdent, das sôlichs nach der summ und antzal der lûtten, so yegklichs ortt, statt und lennder unnder unns in sôlichem zug oder gevâcht gehept hatt, den personen nach glichlich geteilet werden sol. (10) Ob aber wir lannd, lûtt, stett oder schloff, zins, rennt, zôll oder annder herrlicheit in sôlichen kriegem erobretten oder inement, die sôllent unnder unns den ortten nach, als von alter har, glichlich und fründtlich geteylet werden. Und ob wir sôliche ingenommen lannd, stett, schloff, zins, rennt, zôll oder herrlicheit dheinest in tâdingßwyse wider zû lösen gâbent umb einicherley summ gelttes, des sye dann wenig oder vil, daffelb gelt sol ouch unnder unns ortt von stetten und lannden glichlich werden geteilt, fründtlich und on geverde. (11) Wir haben ouch gelûttert und hierinne eigentlich beschloffen, das dise fründtlich und ewig verkomnûff unns die vilgenanten ortt und stett und ouch alle die, so in unnser Eitgenosschafft mit unns reisent, ouch unnser unnderthânen, burger, lanndtlûtt und die, so mit unns in ewigen pûnden sind und unns zû versprechen stand, berûren sol und darin begriffen sin, ußgenommen stett, schloff, lannd und lûtt, zins, rennt, zôll und herrschafften, die sôllent unns ortten von stetten und lenndern, als vorstat, zûgehören und unnder unns geteilet werden. (12) Unnd in diser fründtlichen ewigen verkomnûff behaltten wir unns selber vor, das ditz alles, wie vor erlûttert ist, unnser aller ewigen pûnden unvergriffenlich und unschädlich sin sol, und das daby denselben unnsern pûnden zû krefft und beschirmung ditz ewig verkomnûff nach allem irem inhalt unversert gehalten werden sol, getrûwlich und one alle geverde. — Und des alles zû

wärem, vestem und yemerwerendem urkund, so haben wir obgenannten acht ortt Zürrich, Bern, Lutzern, Ure, Swytz, Unnderwalden, Zug und von Glarüß unnser aller von stetten und lenndern insigel für unns und unnser ewig nachkommen offennlich thûn hencken an diser brief acht, die von wort zû wort glich wysend und yegklichem ortt unnder unns einer geben ist uff den nechsten sampstag nach sant Thomans tag des heiligen zwölffboten, als man zallt von der gepurt Cristi unnseres herren tusend vierhundert achtzig und ein järe.

Original: Staatsarchiv Zürich, Stadt u. Land Nr. 879.

Druck: Eidg. Abschiede Bd.3 Abt.1 S.696.

Ewiger Bund von Freiburg und Solothurn mit den acht Orten der Eidgenossenschaft. 1481 Dezember 22.

1. Gegenseitiges Hilfsversprechen. 2. Die Hilfsverpflichtung von Freiburg und Solothurn entspricht derjenigen der übrigen Orte. 3. Gleiche Verpflichtung der eidgenössischen Orte gegenüber Freiburg und Solothurn wie gegen die übrigen Bundesglieder. 4. Umkreis innerhalb dessen die Hilfsverpflichtung bindend ist. 5. Bei plötzlichem Angriff gelten die bisherigen Gepflogenheiten. 6. An Eroberungen von Land und Herrschaftsrechten haben alle Orte gleichen Anteil. 7. Erledigung von Streitigkeiten mit Freiburg und Solothurn durch Schiedsgericht. 8. Gegenseitiger feiler Kauf. 9. Freiburg und Solothurn schließen ohne Zustimmung der Mehrheit der Eidgenossen keine neuen Bündnisse ab. 10. Bei Streitigkeiten von Freiburg und Solothurn mit auswärtigen Gegnern sind sie verpflichtet, die Vermittlung der Eidgenossen anzunehmen. 11. Die Rechte des Reichs sowie die lokalen Rechte und Gewohnheiten werden vorbehalten. 12. Änderung bei Einstimmigkeit möglich. 13. Bei Erneuerung der ewigen Bünde soll dieser Bundesbrief verlesen werden. 14. Alle bisherigen Bündnisse und Abmachungen bleiben vorbehalten.

In gottes nammen, amen. Wann von dem valle des ersten menschen durch lenngi der jären und verenndrungen des zyttes die sinnlichkeit der vernunft hinschlichet und deshalb not ist, zû unnderrichtung und ewiger gedächtnuß den künftigen die ding und sachen, die dann unzerstörlich ewig bliben söllent, der gezügnuß geschriftlicher warheit zû bevelchen, darumb so künden wir der burgermeister, die schultheissen, ammannen, rätte, burger, landtlût und gantz gemeinden von Zürrich, Bern, Lutzern, Ure, Swytz, Unnderwalden ob und nid dem Kernwalde, von Zug mit dem uffern ampt, so dartzû gehört, und von Glarûs, als die acht ortte der Eit-

genoffschafft, an eim, und wir die schultheissen, rât, burger und gantz gemeinden der stetten von Fryburg in Ochtlannde und von Solottorn, am anndern teil allen und yegklichen menschen, die disen gegenwirtigen brief in künftigen zytten yemmer ansechent, lesent oder hörent lesen, das wir mit güttem hertzen betrachtet haben sölliche trûw, liebe und fründtliche einhelligkeit, damit dann unnser altfordern säliger gedächtnuß in allen iren nôtten, geschäftten und sachen getrûw hilff, lib und gût zesammen zesetzen yewelten miteinanndern harkommen sind, dasselb ze beharren und ze tröst unnsern lannden und lütten semliche liebe und fründtschafft ze merren, so haben wir ditz ewig getrûw fründtschafft und bûntnûß mit einanndern ingangen und gemacht, setzent, machent und verbindent unns wissentlich mit disem brief für unns und all unnser ewigen nachkommen in meinung und wie dann das hienach von wortt zû wortt eigentlichen begriffen stât. Dem ist also: (1) Des ersten, das wir einanndern getrûwlich beholffen und berautten sin söllent und wöllent mit unnserm lib und gût und wider mengklichen, so unns an lannden, an lütten, an lib, an gût, an eren, an fryheit und an unnserm loblichen altten harkommen von hin unnderstan werdent zû bekrencken, krieg oder schaden zûzefügen an alle hindernuß und geverde, also und mit söllichen rechtten gedingen: (2) Ob wir die obgenanten acht ortt gemeinlich oder dhein ortt unnder unns sunnderlich fûrbashin mit yemann zû krieg kement und wir die vogenanten unnser getrûwen lieben eitgenossen von Fryburg und Solottorn durch unnser botten oder versiglet brief umb hilff manen werdent, als dick das beschicht, söllent sy unns angends und fûrderlich mit iren pannen oder vënnlinen, wie wir des ye begerent, ir hilff und die iren schicken und das thûn mit gütten trûwen in irem eignen costen; und was und wie vil sy unns ye zû zytten schickent, des söllen wir unns von inen gütlich benügen. (3) Desglich ob wir die vogenanten stett Fryburg oder Solottorn fûrbashin ouch mit yemann zû krieg kement und wir, als vorstat, die vogenanten unnser getrûwen lieben eitgenossen der acht ortten umb hilff unns ze thûnd durch unnser botten oder versiglet brief manen werdent, das sy unns als denn ouch fûrderlich mit den iren zû hilff kommen söllent uff iren eigenen costen, so dick das nôt wirt, in disen hienach gemeltten zylen und kreysen. (4) Des ersten von unnser der obgenanten von Fryburg wegen anzevachen durch die graufschafft von Gryers, so wyt und verr die gât, und dadannen bitz gan Orung, von Orung gan Milden, von Milden gan Stâffys, von Stâffys gan Crancort, und dadannen untz zû obrist an Murtten-